



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 10 सितम्बर 2001/1923 सका

New Delhi, Monday, 10th September 2001/1923 Saka

புது தில்லி, 2001 செப்டம்பர் 10, ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை/1923 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department)

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை)

The translation in Tamil of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), The Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), The Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (26 of 1937) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under the clause (a) section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

நறுமணப் பொருள்கள் வாரியச் சட்டம், 1986 (10/1986), கலங்கரை விளக்கச் சட்டம் 1927 (17/1927), உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953 (49/1953) ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 (37/1970), முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் சட்டம், 1937 (26/1937) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன்பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price : Rs. 30.00]

கலங்கரைவிளக்கச் சட்டம், 1927

(சட்ட எண் 17/1927)

[1927, செப்டம்பர் 21]

இந்தியாவிலுள்ள அரசாங்கத்தினால் கலங்கரை விளக்கங்களுக்கு வகைசெய்தல், அவற்றைப் பேணுதல் மற்றும் கட்டாளுகைசெய்தல் தொடர்பான சட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கும், திருத்தியமைப்பதற்குமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியாவிலுள்ள அரசாங்கத்தினால் கலங்கரைவிளக்கங்களுக்கு வகைசெய்தல், அவற்றைப் பேணுதல் மற்றும் கட்டாளுகைசெய்தல் தொடர்பான சட்டத்தை ஒருங்கிணைத்துத் திருத்துவது உகந்ததாக இருப்பதால், ஈங்கிதனால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுக:—

முன்னுரை

குறுந்தலைப்பு
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், '[****] கலங்கரைவிளக்கச் சட்டம், 1927 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், பொருளுக்கு அல்லது தறுவாய்க்கு முரணாக எதுவும் இருந்தாலன்றி—

(அ) '[****]

(ஆ) “மாவட்டம்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைப் பொருத்தவரை, பிரிவு 3 இன்படி ஒரு மாவட்டம் என்று பொருள் வரையறை செய்யப்பட்ட ஒரு பரப்பிடம் என்று பொருள்படும்;

(இ) “பொது கலங்கரைவிளக்கம்” என்பது, மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரை ஒரு பொதுக் கலங்கரைவிளக்கம் என்று விளம்பலாகும் கலங்கரைவிளக்கம் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “கலங்கரைவிளக்கம்” என்பது, கப்பல்களுக்கு வழிக்காட்டுவதற்காக யாவரும் காணும்படி வைக்கப்படும் அல்லது பயன்படுத்தப்படும் ஏதேனும் குறி, அடையாளம் அல்லது கருவிமூலம் செயல்படும் கலங்கரை விளக்கக்கலம், மூடுபனி வெடியொலி எச்சரிக்கை, அடையாள மிதவை, அவிரொளி எதனையும் உள்ளடக்கும்.

(உ) “வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கம்” என்பது, பொதுக்கலங்கரை விளக்கமாக இராத கலங்கரைவிளக்கம் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஊ) “வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகாரஅமைப்பு” என்பது, வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கம் ஒன்றின் மீதான கண்காணிப்பையும் மேலாண்மையையும் உடைய ஒரு மாநில அரசாங்கம், வட்டார அதிகாரஅமைப்பு அல்லது பிற ஒருவர் என்று பொருள்படும்;

(எ) “உரிமையாளர்” என்பது, பகுதி உரிமையாளர், வாடகைக்கு அமர்த்துநர் அல்லது உடைமையுடன் அடைமானம் பெறுநர் எவரையும் மற்றும்

¹ இந்தியக் கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1976 (36/1976) இன்பிரிவு 2 இனால் “இந்தியா” என்ற சொல் விட்டுவிடப்பட்டது.

² 37/1976 சட்டத்தினால் (அ) கூறு விட்டுவிடப்பட்டது.

கப்பல் ஒப்படைக்கப்படும் முகவர் எவரையும் உள்ளடக்கும்;

- (ஏ) “துறைமுகம்” என்பது, இந்தியத் துறைமுகங்கள் சட்டம், 1908 அளவுகிறதும் அந்தச் சட்டத்தில் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டதுமான துறைமுகம் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

[****]

²[(ஏஏ) “உரிய அலுவலர்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி புரியப்படவேண்டிய பதவிப் பணிகள் எவை தொடர்பாகவும், மைய வருவாய் வாரியச் சட்டம், 1963 இன்படி அமைக்கப்பட்ட மைய ஆயத்துறை மற்றும் சுங்கத்துறை வாரியத்தால், அந்தப் பணிகள் குறித்தளிக்கப்படுகிற சுங்கத்துறை அலுவலர் என்று பொருள்படும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின்படி உரிய அலுவலர் ஒருவரின் பதவிப்பணிகளை ஆற்றுவதற்கு மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்பட்ட எவரையும் உள்ளடக்கும்;]

³[(ஏஏஅ) ‘கப்பல்’ என்பது, ஒரு பாய்மரக்கலத்தை உள்ளடக்கும்;]

- (ஐ) இந்தச் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, ஆனால் பிறவாறாகப் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டிராத சொற்களும் சொற்றொடர்களும், வணிகக் கப்பற்போக்குவரத்துச் சட்டம், 1958 இல் உள்ளவாறு முறையே அதை பொருட்களை உடையவனவாகும்.

44/1958

3. மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக,—

அலுவலர்களை அமர்த்துதல்.

- (அ) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக மாவட்டங்களாக அமைப்பதற்கு பரப்பிடங்களை வரையறுக்கலாம்;

⁴[(ஆ) ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கக் கப்பல்களின் இயக்குநராக இருக்குமாறு ஒருவரை அமர்த்தலாம்;

(இ) கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கக் கப்பல்களின் துணைத்தலைமை இயக்குநர்களாக இருக்குமாறு நபர்களை அமர்த்தலாம், மற்றும்]

(ஈ) கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கக் கப்பல்களின் தலைமை இயக்குநராக இருக்குமாறு ஒருவரை அமர்த்தலாம்.

4. (1) மைய அரசாங்கம், மைய அறிவுரைக் குழு ஒன்றை அமர்த்துதல் வேண்டும், மற்றும்—

அறிவுரைக் குழுக்கள்.

- (அ) கலங்கரைவிளக்கங்களை நிறுவுதல் அல்லது அவற்றின் நிலை அல்லது அவற்றைச் சார்ந்த எவையேனும் வேலைகள்,

(ஆ) கலங்கரைவிளக்கங்களுடன் சேர்த்தல் அல்லது அவற்றை மாற்றுதல் அல்லது அகற்றுதல்,

(இ) ஏதேனும் கலங்கரைவிளக்கத்தின் தன்மையில் அல்லது அதனைப் பயன்படுத்தும் முறையில் மாறுபாடு செய்தல்,

(ஈ) கலங்கரைவிளக்கங்கள் தொடர்பான எவையேனும் செயற்குறிப்புகளுக்கான செலவுத்தொகை, அல்லது

(உ) இந்தச் சட்டத்தின்படியான விதிகள் அல்லது அதன்படி கொடுபடவேண்டியவற்றின் விதங்கள் எவற்றையும் செய்தல் அல்லது மாற்றுதல்

பொறுத்து அதனுடன் கலந்தாய்வுசெய்தல் வேண்டும்.

¹ இந்தியக் கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1976 இன் பிரிவு 4 ஆல் (ஏ) கூறில் “மற்றும்” என்ற சொல் விட்டுவிடப்பட்டது.

² மேற்படிச் சட்டத்தின் பிரிவு 4 ஆல் (ஏஏ) கூறு புகுத்தப்பட்டது.

³ கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 66/1985 இன் பிரிவு 2 ஆல் புகுத்தப்பட்டது. (1—2—1986)

⁴ கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1985 (66/1985) இன் பிரிவு 3ஆல் முன்பிருந்த கூறுகள் (ஆ), (இ)—க்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது. (1—2—1986).

(2) மைய அரசாங்கம், அது பொருத்தமெனக் கருதுமாயின், உட்பிரிவு (1) இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட பொருட்பாடுகளில் எவற்றையும் பொறுத்து மாவட்டத்தின் நலன்கள் எந்த அளவுக்கு அதனால் பாதிக்கப்படுகின்றனவோ அந்த அளவுக்கு அறிவுரை கூறும் நோக்கத்திற்காக, மாவட்டம் எதற்கும் அறிவுரைக் குழு ஒன்றை அமர்த்தலாம்.

(3) அறிவுரைக் குழுக்கள், இந்தச் சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட உரித்தங்களை எடுத்துரைக்கின்ற அல்லது அதன் உறுப்பினர் பற்றிய சிறந்த தனியறிவினைப் பெற்றிருக்கின்றவர்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

¹[(4) அறிவுரைக் குழுவின் செயல் அல்லது நடவடிக்கை எதுவும்,—

(அ) அந்த அறிவுரைக் குழுவிலுள்ள காலியிடம் எதுவும் அல்லது அதன் அமைப்பிலுள்ள குறைபாடு எதுவும் காரணமாக,

(ஆ) அந்த அறிவுரைக் குழுவின் ஓர் உறுப்பினராகச் செயற்படுகின்ற ஒருவரின் அமர்த்துகையிலுள்ள குறைபாடு எதுவும் காரணமாக, அல்லது

(இ) வழக்கின் நற்கூறுகளைப் பாதிக்காத, அறிவுரைக் குழுவின் நெறிமுறையிலுள்ள முறைகேடு எதுவும் காரணமாக

மட்டுமே செல்லாததாகப்படுதல் ஆகாது.]

பொதுக் கலங்கரைவிளக்கங்கள்

மைய
அரசாங்கத்தால்
பொது
கலங்கரை
விளக்கங்கள்
மேலாண்மை
செய்யப்படுதலும்,
மேலாண்மை
ஒப்படைவு
செய்யப்படுதலும்.

5. (1) பொதுக் கலங்கரைவிளக்கங்கள் அனைத்தின் கண்காணிப்பும் மேலாண்மையும் மைய அரசாங்கத்திடம் உற்றமைந்திருக்கும்.

(2) மைய அரசாங்கம், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு எதையும், அந்த அதிகார அமைப்பு அதனுடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துகிற வட்டார எல்லைகளுக்குள் அல்லது இவற்றுக்கு அருகில் அமைந்திருக்கிற பொதுக் கலங்கரைவிளக்கம் எதனின் கண்காணிப்பையும் மேலாண்மையையும் மேற்கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறதல்லாமல், மற்றும் அந்த அதிகார அமைப்புக்கு மைய அரசாங்கம், கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மைக்கான செலவுத்தொகையைக் கொடுப்பதற்கெனத் தீர்மானிக்கலாகும் தொகைகளை வழங்குதல் வேண்டும்.

வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கங்கள்

வட்டாரக்
கலங்கரை
விளக்கங்களை
ஆய்வு
செய்வதற்கான
அதிகாரம்.

6. (1) எந்த நேரத்திலும் ²[கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரை விளக்கக் கப்பல்களின் தலைமை இயக்குநர்] ²[கலங்கரை விளக்காய்கள் மற்றும் கலங்கரை விளக்கக் கப்பல்களின் இயக்குநர் அல்லது துணைத் தலைமை இயக்குநர் எவரும்] மைய அரசாங்கத்தின் எழுத்து வடிவிலான பொது அல்லது சிறப்பு ஆணை ஒன்றின் மூலம் இதற்கென அதிகாரம் அளிக்கப்படுவாராயின், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கம் எதனுள்ளும் நுழைந்து ஆய்வுசெய்யலாம் மற்றும் அது பொறுத்து அல்லது அதன் மேலாண்மை பொறுத்து அவர் பொருத்தமெனக் கருதுகிற விசாரணைகளைச் செய்யலாம்.

(2) ஏதேனும் கலங்கரைவிளக்கத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருக்கிற அல்லது அதன் மேலாண்மையில் தொடர்புடையவராய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும், உட்பிரிவு (1) ஆலோ அதன் வழியாலோ கலங்கரைவிளக்கத்தை ஆய்வுசெய்வதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அலுவலர் எவருக்கும், அந்த அலுவலர் அது தொடர்பாக வேண்டுகிறதாலும் தகவல் அனைத்தையும் அளிப்பதற்குக் கட்டுப்பட்டவராவார்.

(3) வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு ஒவ்வொன்றும், அதனுடைய கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மையின் கீழுள்ள கலங்கரைவிளக்கங்கள் அல்லது அவற்றில் எதனையும் பொறுத்து மைய அரசாங்கம் வேண்டுகிறதாலும் விவர அறிக்கைகள் மற்றும் பிற தகவல்கள் அனைத்தையும் மைய அரசாங்கத்திற்கு அளித்தல் வேண்டும்.

¹ கலங்கரைவிளக்கத் (திருத்தச்) சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 4இல் கூறு (4) புகுத்தப்பட்டது.

² கலங்கரைவிளக்கத் (திருத்தச்) சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 5ஆல் “கலங்கரைவிளக்கங்களின் தலைமை ஆய்வாளர்” மற்றும் “கலங்கரைவிளக்கங்களின் கண்காணிப்பாளர் அல்லது ஆய்வாளர்” என்ற சொற்றொடர்களுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

7. (1) மைய அரசாங்கம், பிரிவு இன்படியான ஓர் ஆய்வு அல்லது அது பொருத்தமெனக் கருதுகிற பிற விசாரணையை செய்த பின்பு, கப்பற்போக்குவரத்தின் பாதுகாப்பிற்காக அல்லது பிறவாறான அதன் நலனுக்காக இந்த உட்பிரிவின்படியான பணிப்புரை ஒன்று தேவையானது அல்லது உகந்தது என்று தெளிவுறக் காணுமாயின், அது, வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு எதனையும்,—

மைய
அரசாங்கத்தால்
வட்டாரக்
கலங்கரை
விளக்கங்கள்
கட்டாளுகை
செய்யப்படுதல்.

(அ) அதனுடைய கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மையின்கீழ் உள்ள கலங்கரைவிளக்கம் எதனையும் அகற்றுமாறு அல்லது தொடர்ந்து இல்லாதவாறு செய்துவிடுமாறு அல்லது அதனை அகற்றுவதை அல்லது தொடர்ந்து இல்லாதவாறு செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு அல்லது அத்தகைய ஏதேனும் கலங்கரைவிளக்கத்தின் தன்மையில் அல்லது அதனைப் பயன்படுத்தும் முறையில் மாறுபாடு எதையும் செய்யுமாறு அல்லது மாறுபாடு எதையும் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு, அல்லது

(ஆ) எந்த வட்டார எல்லைக்களுக்குள், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு அதனுடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துகிறதோ அந்த வட்டார எல்லைக்குள், கலங்கரை விளக்கம் எதனையும் நிறுவுமாறு, அமைக்குமாறு அல்லது பேணி வருமாறு அல்லது நிறுவுதல், அமைத்தல் அல்லது பேணி வருதலைத் தவிர்க்குமாறு

பணிக்கலாம்.

(2) வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பானது, கலங்கரை விளக்கம் எதனையும் நிறுவுதல், அமைத்தல், அகற்றுதல் அல்லது தொடர்ந்து இல்லாதவாறு செய்தல் அல்லது ஏதேனும் கலங்கரைவிளக்கத்தின் தன்மை அல்லது அதனைப் பயன்படுத்தும் முறையில் மாறுபாடு செய்தல் எதையும், அவ்வாறு செய்யக் கருதும் அதனுடைய கருத்தினை எழுத்துவடிவில் குறைந்தது ஒரு மாத கால அறிவிப்பாக மைய அரசாங்கத்திற்குக் கொடுத்திருந்தாலன்றி, அவ்வாறு செய்தலாகாது:

வரம்புரையாக: நெருக்கடியான நேர்வுகளில் வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு, தான் தேவையெனக் கருதுகிற நடவடிக்கையை எடுக்கலாம், மற்றும் அதைப்பற்றிய உடனடி அறிவிப்பை, மைய அரசாங்கத்திற்கு, எந்த அளவுக்குக் கூடுமோ அந்த அளவுக்கு, அந்தக் கலங்கரைவிளக்கத்தை அணுகுகிற அல்லது அதன் அருகிலுள்ள கப்பல்கள் அனைத்திற்கும் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(3) வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு,—

(அ) உட்பிரிவு (1) இன்படியான பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடக்கத் தவறுமாயின், அல்லது

(ஆ) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள ஏதேனும் சட்டத்தாலோ அதன்வழியாலோ அதற்கு வழங்கப்பட்ட அல்லது அதன்மீது சுமத்தப்பட்ட, கலங்கரைவிளக்கங்களின் கண்காணிப்பு அல்லது மேலாண்மை தொடர்பான அதிகாரம் அல்லது கடமை எதனையும் செலுத்துவதற்கு அல்லது புரிவதற்குத் தவறுமாயின் அல்லது முறையற்ற, திறனற்ற அல்லது பொருத்தமற்றதொரு முறையில் செலுத்துமாயின் அல்லது புரியுமாயின், அல்லது

(இ) அத்தகைய கடமை எதனையும் புரிவதற்காக போதிய நிதிக்கு வகைசெய்யத் தவறுமாயின்,

மைய அரசாங்கம், எழுத்துவடிவிலான ஆணை வாயிலாக, மைய அரசாங்கம் குறித்துரைக்கலாகும் கால அளவுக்குள், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பினை, நேர்வுக்கேற்ப, பணிப்புரைக்கு இணங்கி நடக்குமாறு, அல்லது முறையாக அதிகாரத்தைச் செலுத்துவதற்காக அல்லது கடமையினைப் புரிவதற்காக மைய அரசாங்கம் தெளிவுறக் காணும் வகையில் ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு, அல்லது கடமையைப் புரிவதற்காக மைய அரசாங்கம் தெளிவுறக்காணும் வகையில் நிதியுதவிக்கு வகைசெய்யுமாறு வேண்டுகிறத்தலாம்.

(4) குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஅளவுக்குள் அல்லது மைய அரசாங்கம் அனுமதிக்கலாகும் மேலுமான காலத்திற்குள் உட்பிரிவு (3) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை ஒன்றுக்கு இணங்கி நடப்பதற்கு வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு தவறுமாயின், மைய அரசாங்கம், நேர்வுக்கேற்ப, அந்த அதிகாரத்தைச் செலுத்தலாம் அல்லது கடமையினைப் புரியலாம் அல்லது வேண்டிய நிதிக்கு வகைசெய்யலாம் மற்றும் அவ்வாறு செய்வதில் அதற்கு ஏற்பட்ட செலவு எதையும் மைய அரசாங்கத்திற்குத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு கடப்பாடுடையதாகும்.

வட்டாரக்
கலங்கரை
விளக்கங்கள்
மைய
அரசாங்கத்தால்
மேலாண்மை
செய்யப்படுதல்.

8. மைய அரசாங்கம், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு ஒன்றின் வேண்டுகோளின் பேரில், ஏதேனும் வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கத்தின் கண்காணிப்பு மற்றும் அந்த வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு, மைய அரசாங்கத்திற்குக் கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மைச் செலவுத் தொகையைக் கொடுப்பதற்காக, உடன்படலாகும் தொகைகளைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

விளக்குகளைத்
தடை
செய்வதற்கும்
கட்டடங்கள்,
கட்டுமானங்கள்,
மரங்கள்
ஆகியவற்றின்
உயரங்களை
ஒழுங்குமுறைப்
படுத்துவதற்கும்
மைய
அரசாங்கம்
திற்குள்ள
அதிகாரம்.

[8அ] (1) கலங்கரைவிளக்கம் எதுவும் தடையின்றிச் செயற்பணியாற்றுவதற்குப் பின்வருமாறு செய்வது தேவையானது அல்லது உகந்தது என மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக அது,—

- (i) அந்தக் கலங்கரைவிளக்கத்திலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேற்படாமல் அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் சுற்றெல்லைக்குள் உள்ள நிலம் எதிலும், பொதுக் கலங்கரைவிளக்கமாக இருக்கும் நேர்வில், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியின்றியும், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்கமாக இருக்கும் நேர்வில், வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பின் முன் அனுமதியின்றியும் விளக்கு எதுவும் நிறுவப்படுதல் ஆகாது என்றும்,
- (ii) அந்தக் கலங்கரைவிளக்கத்திலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேற்படாமல், அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் சுற்றெல்லைக்குள் உள்ள நிலம் எதிலும், அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் உயரத்தைவிட அதிகமான உயரத்திற்கு எதனையும் கட்டுதலோ எழுப்புதலோ ஆகாது, அல்லது கட்டடம் அல்லது கட்டுமானம் அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் உயரத்தைவிட அதிகமான உயரத்திற்குப் பெரும்பாலும் வளரக்கூடிய அல்லது வழக்கமாக வளர்கிற மரம் எதனையும் நடுதல் ஆகாது என்றும்,

பணிக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்குறு (i) இல் சுட்டப்பட்ட அனுமதியின்றி, அல்லது அதற்கு மாறாக, விளக்கு எதுவும் நிறுவப்படுகிறவிடத்து, மைய அரசாங்கம் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தின்படி எடுக்கப்படலாகும் பிற நடவடிக்கை எதனுடனும் கூட, ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலஅளவிற்குள் அத்தகைய விளக்கு, அந்த விளக்கின் உரிமையாளரால் அல்லது அதன் கட்டாளுகையைக் கொண்டுள்ளவரால், அகற்றப்படுதல் வேண்டும் என்று பணிக்கிற ஓர் ஆணையைப் பிறப்பிக்கலாம்.

(3) உட்பிரிவு (1) இன்குறு (ii) அடங்கியுள்ள பணிப்புரைகளுக்கு மீறுதலாக, கட்டடம் அல்லது கட்டுமானம் எதுவும் கட்டப்பட்டிருக்கிற அல்லது எழுப்பப்பட்டிருக்கிற அல்லது மரம் எதுவும் நடப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, மைய அரசாங்கம் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பு, இந்தச் சட்டத்தின்படி எடுக்கப்படலாகும் பிற நடவடிக்கை எதனுடனும் கூட ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள், நேர்வுக்கேற்ப, அந்தக் கட்டடத்தின் அல்லது கட்டாளுகையைக் கொண்டுள்ளவரால், அத்தகைய கட்டடத்தின், கட்டுமானத்தின் அல்லது மரத்தின் உயரம் அத்தகைய அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள அளவுக்குக் குறைக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று பணிக்கிற ஓர் ஆணையைப் பிறப்பிக்கலாம்.

(4) அந்த உரிமையாளருக்கு அல்லது எவருக்கும் ஓர் அறிவிப்பு வாயிலாக, அத்தகைய ஆணை ஏன் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதற்குக் காரணம் காட்டுவதற்குத் தகவானதொரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, உட்பிரிவு (2) அல்லது உட்பிரிவு (3) இன்படி ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

1. கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 6இல் இந்தப் பிரிவு புகுத்தப்பட்டது.

(5) அத்தகைய ஆணையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலஅளவிற்குள் எவரும் உட்பிரிவு (2) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையில் அடங்கியுள்ள பணிப்புரையைப் பின்பற்றி, அந்த விளக்கை அகற்றுவதற்கு அல்லது உட்பிரிவு (3) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையில் அடங்கியுள்ள பணிப்புரை எதனையும் பின்பற்றி கட்டடத்தின், கட்டுமானத்தின் அல்லது மரத்தின் உயரத்தைக் குறைப்பதற்குத் தவறுவாராயின், அப்போது மைய அரசாங்கம் இதற்கென செய்யலாகும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, மைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, வட்டாரக் கலங்கரைவிளக்க அதிகார அமைப்பினால் இதற்கென அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலர் எவரும், அத்தகைய விளக்கை அகற்றுவதற்கு அல்லது அத்தகைய கட்டடத்தின், கட்டுமானத்தின், அல்லது மரத்தின் உயரத்தைக் குறைப்பதற்குத் தகுதிதிறமுடையவர் ஆவார்; மற்றும் அத்தகைய அகற்றுதலுக்கான அல்லது குறைத்தலுக்கான செலவுகள், அத்தகையவரிடமிருந்து நிலவருவாயைப் போன்று வசூல் செய்யப்படத்தக்கனவாகும்;

(6) உட்பிரிவுகள் (2), (3) ஆகியவற்றில் சுட்டப்பட்டுள்ள ஆணைகளும், உட்பிரிவு (4) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள அறிவிப்பும் உரிமையாளருக்கு, அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, அந்த விளக்கை, கட்டடத்தை, கட்டுமானத்தை அல்லது மரத்தைத் தம் கட்டாளுகையில் கொண்டுள்ளவருக்கு,—

- (i) அத்தகைய உரிமையாளர் அல்லது ஒருவருக்கு அதனை ஒப்படைவு செய்வதன் அல்லது கொடுக்க முற்படுவதன் வாயிலாக, அல்லது
- (ii) அவ்வாறு ஒப்படைவு செய்யப்படவோ, கொடுக்க முற்படவோ இயலாதிருக்குமாயின், அத்தகைய உரிமையாளரின் அல்லது ஒருவரின் எவரேனும் அலுவலரிடம் அல்லது அத்தகைய உரிமையாளரின் குடும்ப உறுப்பினரில் வயது வந்த ஆண் உறுப்பினர் எவரிடமும் ஒப்படைவு செய்யப்படுவதன் அல்லது கொடுக்க முற்படுவதன் வாயிலாக அல்லது இந்த வழிகளில் சார்வு செய்யத் தவறினால் அத்தகைய உரிமையாளர் அல்லது ஒருவர், கடைசியாகக் குடியிருந்ததாக அல்லது ஆகுதொழில் நடத்தியதாக அல்லது ஆதாயத்திற்குத் தாமே பணியாற்றியதாக அறியப்படுகிற வளாகத்திலுள்ள ஏதேனும் எடுப்பானதொரு பகுதியில் அதன் ஒரு படியினை ஒட்டுவதன் வாயிலாக, அல்லது
- (iii) அஞ்சல் வாயிலாக

சார்வு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(7) உட்பிரிவு (1) இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை எதிலும் அடங்கியுள்ள பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடக்க எவரும் வேண்டுமென்றே தவறுவாராயின், அவர், ஆறு மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் காலஅளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது ஆயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

(8) உட்பிரிவு (1) இன்படி மைய அரசாங்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை ஒவ்வொன்றும், அது அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடராகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில் அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த அறிக்கையில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த அறிவிக்கை பிறப்பிக்கப்படலாகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த அறிவிக்கை அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப செல்திறம், இல்லாது போகும்; எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த அறிவிக்கையின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதுனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விளக்குக் கட்டணங்கள்

விளக்குக்
கட்டணங்களை
விதித்தலும்
தண்டல்
செய்தலும்.

9. கடல் வழியாக இந்தியாவிற்கு வருகிற அல்லது அதிலிருந்து செல்கிற அல்லது இந்தியாவிலுள்ள துறைமுகங்களிடையே செலுத்தப்படுகிற கப்பல்களின் நன்மைக்காகக் கலங்கரைவிளக்கங்களை ஏற்படுத்தும் அல்லது பேணிவரும் அல்லது ஏற்படுத்திப் பேணிவரும் நோக்கத்திற்காக, மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, இந்தியாவிலுள்ள துறைமுகம் எதற்கும் வந்துசேருகின்ற அல்லது அதிலிருந்து புறப்பட்டுச் செல்கின்ற ஒவ்வொரு கப்பலையும் பொறுத்து விளக்குக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படுமாறும் தண்டல் செய்யப்படுமாறும் செய்தல் வேண்டும்.

விதிக்கத்தக்க
விளக்குக்
கட்டணங்களின்
வீதங்கள்.

10. [(1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, பிரிவு 9இல் சொல்லப்பட்ட நோக்கத்திற்கு வகைசெய்வதற்குத் தேவையெனத் தான் கருதுகிறதான எந்த வீதங்களில் விளக்குக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படத்தக்கனவாகுமோ அந்த வீதங்களை வகுத்துரைக்கலாம்; மற்றும் வெவ்வேறு வகைகளை சேர்ந்த கப்பல்களுக்கு அல்லது பாய்மரக் கலங்களுக்கு அல்லது வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக அல்லது வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரே வகையைச் சேர்ந்த கப்பல்களுக்கு அல்லது பாய்மரக்கலங்களுக்கு வீதங்களை வகுத்துரைக்கலாம்.]

(2) ஒரு கப்பலைப் பொறுத்துச் செலுத்தத்தக்க விளக்குக் கட்டணங்கள், அந்த கப்பலின் உரிமையாளரால் அல்லது தலைவரால் இந்தியாவிலுள்ள துறைமுகம் எதிலும் அந்தக் கப்பல் வந்து சேருகையிலும் அதிலிருந்து அது புறப்பட்டுச் செல்லுகையிலும் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: கப்பல் எதனையும் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க விளக்குக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டிருந்திருக்குமாயின், அந்தக் கப்பலைப் பொறுத்து எந்தத் தேதியிலிருந்து அவ்வாறு செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தத்தக்கவையாக ஆகியனவோ, அந்தத் தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு கால அளவுக்கு மேலுமான கட்டணங்கள் எவையும் செலுத்தத்தக்கவையாதல் ஆகாது.

(3) விளக்குக் கட்டணங்களை விதிக்கும், ஒழிக்கும் அல்லது மாற்று உட்பிரிவு (1)இன்படியான ஓர் ஆணை, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அந்த ஆணை அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து முப்பது நாட்கள் கழிவுறும் வரை செல்திறம் பெறுதல் ஆகாது.

[(4) உட்பிரிவு (1) இன்படி மைய அரசாங்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட அறிவிக்கை ஒவ்வொன்றும், அது அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட பின்பு கூடிய விரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அது அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரினை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த அறிவிக்கையில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அல்லது அந்த அறிவிக்கை பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு அந்த அறிவிக்கை அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த அறிவிக்கையின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.]

1. கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 7 ஆல் முதலிலிருந்த உட்பிரிவுகள் (1) மற்றும் (4) க்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

11. விளக்குக் கட்டணங்கள், உரிய அலுவலரிடம் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்; அவர் அதனைச் செலுத்துபவரிடம்,—

விளக்குக்
கட்டணங்
களுக்கான
வரவுச்சீட்டுகள்.

(அ) எந்தத் துறைமுகத்தில் அந்தக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அந்தத் துறைமுகம்,

(ஆ) செலுத்தும் தொகை,

(இ) கட்டணங்கள் செலுத்தத்தக்கவையாக ஆன தேதி, மற்றும்

(ஈ) எந்தக் கப்பலைப் பொறுத்து அந்தச் செலுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தக் கப்பலின் பெயர், சரக்கேற்ற எடையளவு, மற்றும் பிற முறையான விவரிப்பு

ஆகியவற்றைக் குறித்துரைக்கின்ற எழுத்து வடிவிலான வரவுச்சீட்டு ஒன்றை வழங்குதல் வேண்டும்.

12. ¹[(1) விளக்குக் கட்டணங்களை விதிக்கும் நோக்கங்களுக்காக, சரக்குகளை ஏற்றி செல்வதற்காக அத்தகைய இடப்பரப்பு பயன்படுத்தப்படுகிற காரணத்தால் கப்பல்களின் சரக்கேற்ற எடையளவுடன் வணிகக் கப்பல் போக்குவரத்துச்சட்டம், 1958 இன்படி சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் இடப்பரப்பின் சரக்கேற்ற எடையளவு உள்ளடங்கலாக, ஒரு கப்பலின் சரக்கேற்ற எடையளவினமீது செலுத்தப்படத்தக்க தொகைகளுக்காக, சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின்படி ஒரு கப்பலின் அல்லது பாய்மரக்கலத்தின் சரக்கேற்ற எடையளவு கணக்கிடப்படுதல் வேண்டும்.]

சரக்கேற்ற
எடையளவைக்
கண்டறிதல்.

(2) விளக்குக் கட்டணங்களை விதிக்கின்ற நோக்கத்திற்காக, ஏதேனும் கப்பலின் சரக்கேற்ற எடையளவைக் கண்டறியும் பொருட்டு உரிய அலுவலர்,—

(அ) கப்பலானது, இந்தியாவில் அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதன்படியும் அல்லது எந்த நாட்டின் கப்பல்கள், வணிகக் கப்பற்போக்குவரத்துச் சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 461 இன் உட்பிரிவு (1) ஆல் நீக்கறவு செய்யப்பட்டும், அந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (3) இன் கூறு (ஆ) வின்படி தொடர்ந்து செல்லாற்றலில் இருப்பதுமான ஏதேனும் செய்யப்பட்டத்தின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஆணையின்படி அல்லது சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் பிரிவு 74 இன் உட்பிரிவு (2) இன் கூறு (ஆ) வின்படி வகுக்கப்பட்ட ஏதேனும் விதியின்படி அவற்றின் பதிவு உறுதிச்சான்றுகளில் அல்லது பிற தேசியத்தாள்களில் குறித்துக் காட்டப்பட்ட சரக்கேற்ற எடையளவுடையனவாக இருக்கும் என்று மைய அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அல்லது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனவோ அந்த நாடாக இருக்கிற, இந்தியா அல்லாத பிற ஏதேனும் நாட்டின் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்படுமாயின் (அத்தகைய கப்பல் எதுவும் இந்தப் பிரிவில் இதன் பின்பு பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பல் என்று சுட்டப்படும்) அதன் சரக்கேற்ற எடையளவைக் குறித்துக்காட்டுகிற கப்பலின் பதிவேட்டினை அல்லது பிற தாள்களைக் கையுடைமையில் கொண்டிருக்கிற கப்பலின் உரிமையாளர் அல்லது தலைவர் அல்லது பிற எவரும், அதனை ஆய்வு செய்வதற்காக முன்னிலைப்படுத்துமாறு வேண்டுகிறத்தலாம் மற்றும் அத்தகைய உரிமையாளர், தலைவர் அல்லது பிற எவரும் பதிவேட்டினை அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, தாள்களை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு அல்லது அந்தக் கப்பலின் சரக்கேற்ற எடையளவைப் பற்றி பிறவாறு அலுவலர் தெளிவுறக்காணுமாறு செய்வதற்கு மறுப்பாராயின் அல்லது அவ்வாறு செய்வதைப் புறக்கணிப்பாராயின், அந்தக் கப்பல் அளவிடப்படுமாறும் அதன் சரக்கேற்ற எடையளவு கண்டறியப்படுமாறும் செய்யலாம்; அல்லது

1. கலங்கரைவிளக்க (திருத்தச்) சட்டம், 1985 இன் பிரிவு 8 ஆல் முதலிலிருந்த உட்பிரிவுகள் (1) க்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

(அ) அந்தக் கப்பல் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு கப்பலாக இருந்து, அதன் உரிமையாளர் அல்லது தலைவர் பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பல்களின் அளவை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டத்தினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட அளவு முறைக்கு இணங்க, அதன் உண்மையான சரக்கேற்ற எடையளவினைப் பற்றி உரிய அலுவலர் தெளிவுறக் காணுமாறு செய்யத்தவறுவாராயின், அத்தகைய முறைக்கு இணங்க அந்தக் கப்பல் அளவிடப்படுமாறும் அதன் சரக்கேற்ற எடையளவு கண்டறியப்படுமாறும் செய்யலாம்.

(3) எவரும் ஏதேனும் கப்பலின் உண்மையான சரக்கேற்ற எடையளவைக் குறித்து இந்தப் பிரிவின்படி பதிவேடு அல்லது பிற தாள்கள் எதனையும் முன்னிலைப்படுத்தும்படி அல்லது பிறவாறு உரிய அலுவலரைத் தெளிவுறக் காணுமாறு செய்யும்படி வேண்டுகிறப்பட்டபோது, அவ்வாறு செய்ய மறுப்பாராயின் அல்லது அவ்வாறு செய்வதைப் புறக்கணிப்பாராயின், அத்தகையவர் அந்தக் கப்பலை அளவிடுவதற்கான மற்றும் சரக்கேற்ற எடையளவைக் கண்டறிவதற்கான செலவுத்தொகைகளைச் செலுத்துவதற்குக் கடப்பாடுடையவர் ஆவார்; மற்றும் அந்தக் கப்பல் பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பலாக இருக்குமாயின் மேற்கொண்டு அந்த கப்பல் நிற்கிற துறைமுகம் அல்லது அது செல்லவிருக்கலாகும் துறைமுகம் எதன்மீதும் அதிகாரவரம்பைக் கொண்டிருக்கின்ற மாகாணத் தலைநகர்க் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரால் குற்றத் தீர்ப்பு அளிக்கப்படுவதன் பேரில், ஆயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவராவார்.

விளக்குக்
கட்டணங்கள்,
செலவுகள்
மற்றும்
செலவுத்
தொகைகளை
வசூலித்தல்.

13. (1) ஏதேனும் கப்பலின் உரிமையாளர் அல்லது தலைவர், அந்தக் கப்பலைப் பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி செலுத்தத்தக்க விளக்குக் கட்டணங்கள் அல்லது செலவுகள் எவற்றின் தொகையும் கோரப்படுவதன் பேரில் உரிய அலுவலருக்குச் செலுத்த மறுப்பாராயின், தொகையும் கோரப்படுவதன் பேரில் உரிய அலுவலருக்குச் செலுத்த அல்லது செலுத்துவதைப் புறக்கணிப்பாராயின், உரிய அலுவலர், அந்தக் கப்பல் மற்றும் அதற்குச் சொந்தமான பாயிமுவை, இழுவைகள் மற்றும் தளவாடங்கள், அல்லது அதன் பகுதி எதையும் கைப்பற்றலாம் மற்றும் கட்டணங்கள் அல்லது செலவுகளின் தொகை, கைப்பற்றுதலுக்கும் இருத்திவைத்தலுக்குமான செலவுத்தொகையுடன் சேர்த்து செலுத்தப்படும் வரையில், அவற்றை இருத்திவைத்துக்கொள்ளலாம்.

(2) அத்தகைய கட்டணங்கள், செலவுகள் அல்லது செலவுத் தொகைகளின் பகுதி எதுவும், அந்தக் கைப்பற்றுகைத் தேதியைத் தொடர்ந்து, ஐந்து நாட்கள் கழிவுற்ற பின்பும் செலுத்தப்படாது எஞ்சியிருக்குமாயின், உரிய அலுவலர் கைப்பற்றப்பட்ட கப்பல் அல்லது பிறபொருளை விற்குமாறு செய்யலாம் மற்றும் விற்பனைக்கான செலவுத்தொகைகளுடன் சேர்த்துச் செலுத்தப்படாமல் எஞ்சியிருந்த கட்டணங்கள், செலவுகள், அல்லது செலவுத்தொகைகளை வற்று முதலைக் கொண்டு தீர்த்துக்கொள்ளலாம், மற்றும் மிகையானது ஏதேனுமிருப்பின், அதனை, எவரால் அவை செலுத்தத்தக்கதாயிருந்தனவோ அவருக்குத் திருப்பிச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

துறைமுக
இசைவுச்
சான்று
வழங்க
மறுத்தல்.

14. கப்பல் எதற்கும் துறைமுக இசைவுச் சான்றை வழங்குவதைத் தம் கடமையாகக் கொண்டிருக்கிற அலுவலர், இந்தச் சட்டத்தின்படி அந்தக் கப்பலைப் பொறுத்துச் செலுத்தத்தக்க விளக்குக் கட்டணங்கள், செலவுகள் மற்றும் செலவுத்தொகைகள் அனைத்தும் மற்றும் அதன்படி விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் எவையும் செலுத்தப்படுகின்ற வரையில், அல்லது அவர் தெளிவுறக்காணுமாறு அவற்றின் செலுத்தத்திற்கான பிணையம் கொடுக்கப்படுகின்ற வரையில், துறைமுக இசைவுச் சான்றினை வழங்குதல் ஆகாது.

செலுத்தத்
துக்கான
கடப்பாடு
குறித்த
பூசல்களை
முடிவு
செய்தல்.

15. இந்தச் சட்டத்தின்படி கப்பல் எதனையும் பொறுத்து விளக்குக் கட்டணங்கள், செலவுகள் அல்லது செலவுத் தொகைகள் செலுத்தத்தக்கனவாக உள்ளனவா என்பது குறித்து அல்லது அத்தகைய கட்டணங்கள், செலவுகள் அல்லது செலவுத் தொகைகளின் தொகை குறித்துப் பூசல் எழுமாயின், அந்தப் பூசலானது, பூசலிடுகின்ற இரு தரப்பினர்களில் எவராலும் இதற்கெனச் செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின்பேரில், அந்தப் பூசல் எழுமின்ற இடத்தில் அதிகாரவரம்பு கொண்டிருக்கிற மாகாணத் தலைநகர்க் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரால் விசாரணை செய்யப்பட்டு முடிவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அத்தகைய குற்றவியல் நடுவரின் முடிவு அறுதியானதாகும்.

16. (1) துறைமுகம் எதிலும் எந்தக் கப்பலைப் பொறுத்து விளக்குக் கட்டணங்கள் எவையும் செலுத்தத்தக்கனவாக இருக்கின்றனவோ, அந்தக் கப்பலின் தலைவர், அவை செலுத்தப்படாமலேயே அந்தக் கப்பல் அந்தத் துறைமுகத்தை விட்டுச் செல்லுமாறு செய்கிறார் என்றால், அந்தத் துறைமுகத்திலுள்ள உரிய அலுவலர், இந்தியாவிலுள்ள வேறு எந்தத் துறைமுகத்திற்கு அந்தக் கப்பல் செல்லலாகுமோ அல்லது எந்தத் துறைமுகத்தில் அது இருக்கலாகுமோ அந்தத் துறைமுகத்திலுள்ள உரிய அலுவலரை, செலுத்தப்படாது எஞ்சியிருக்கின்ற கட்டணங்களை வசூலிக்குமாறு எழுத்துவழி கோரலாம்.

ஒரு துறைமுகத்தில் செலுத்தத்தக்க விளக்கக் கட்டணங்கள் மற்றொன்றில் வசூலிக்கப்படத் தக்கவையாகும்.

(2) அத்தகைய கோரிக்கை அனுப்பப்படுகிற உரிய அலுவலர் எவரும், தாம் உரிய அலுவலராக இருக்கிற துறைமுகத்தில் அத்தகைய தொகை இந்தச் சட்டத்தின்படிச் செலுத்தத்தக்கதாக இருந்தாற்போன்றே, அதனை வசூலிக்க முற்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அந்த விளக்குக்கட்டணங்கள் முதலாவதாகச் செலுத்தத்தக்கனவாக இருந்த துறைமுகத்திலுள்ள உரிய அலுவலரால் கொடுக்கப்படுகிற, செலுத்தத்தக்க தொகையை உரைக்கிற, ஓர் உறுதிச் சான்று, பிரிவு 13 அல்லது பிரிவு 15இன் படியான நடவடிக்கை எதிலும், அத்தகைய தொகை செலுத்தத்தக்கது என்பதற்குப் போதுமான மெய்ப்பிப்பாகும்.

17. (1) ஒரு கப்பலின் உரிமைக்குற்றவர் அல்லது தலைவர், அந்தக் கப்பலைப் பொறுத்து இந்தச் சட்டத்தின்படி செலுத்தத்தக்க எவையேனும் விளக்குக்கட்டணங்கள், செலவுகள் அல்லது செலவுத்தொகைகளைச் செலுத்துவதைத் தவிர்ப்பாராயின் அல்லது தவிர்க்க முயல்வாராயின், எந்தத் துறைமுகத்திற்கு அக்கலம் செல்லலாகுமோ அல்லது எதில் அது காணப்படலாகுமோ அந்தத் துறைமுகம் எதிலும் அதிகாரவரம்பு கொண்டுள்ள மாகாணத் தலைநகர்க் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரால் குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கப்படுவதன் பேரில், அவர், செலுத்தத்தக்க தொகையின் ஐந்து மடங்குவரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவாராவார்.

விளக்குக் கட்டணச் செலுத்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்கான தண்டனை.

(2) குற்றவியல் நடுவர் ஒருவர் முன்புள்ள உட்பிரிவு (1) இன்படியான குற்றவழக்கு ஒன்றின் நடவடிக்கை எதிலும், உரிமைக்குற்றவர் அல்லது தலைவர், அத்தகைய செலுத்தத்தைத் தவிர்த்துள்ளார் என்று உரைக்கிற, பிரிவு 16இன் உட்பிரிவு (2) இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற உறுதிச்சான்று எதுவும், அந்த உரிமைக் குற்றவர் அல்லது தலைவர் தொகையைச் செலுத்தாமல் அந்தக் கலம் புறப்பட்டுச் சென்றானது, வானிலையின் நெருக்கடிநிலையால் ஏற்பட்டது என்று ஆதாரங்கள் இருந்தன என்று குற்றவியல்நடுவர் தெளிவுறக்காணுமாறு காட்டினாலன்றி, அந்தத் தவிர்ப்புக்குப் போதுமான மெய்ப்பிப்பாகும்.

18. பின்வரும் கப்பல்களுக்கு இந்தச் சட்டத்தின்படி விளக்குக்கட்டணங்களைச் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுதல் வேண்டும், அவையாவன:—

விளக்குக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதி லிருந்து விலக்களிப்பு.

(அ) அரசாங்கத்திற்கு அல்லது அயல்நாட்டு அரசர் ஒருவருக்கு அல்லது நாடு ஒன்றுக்குச் சொந்தமாக இருக்கிறதும், சரக்குக் கட்டணம் அல்லது கட்டணங்களுக்காக கப்பற் சரக்கு அல்லது பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லாததுமான கப்பல் எதுவும், மற்றும்

(ஆ) ஐம்பது டன்னுக்குக் குறைந்த சரக்கேற்ற எடையளவுடைய கப்பல் எதுவும்,

மற்றும் மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, முழுவதுமாகவோ அல்லது அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் அளவுக்கு மட்டுமோ பிற கப்பல்கள் அல்லது கப்பல்களின் வகைகள் அல்லது குறித்துரைக்கப்பட்ட கடற்பயணங்களைச் செய்கின்ற கப்பல்களை எவற்றுக்கும் அத்தகைய செலுத்தத்திலிருந்து விலக்களிக்கலாம்.

19. கப்பல் எதனையும் பொறுத்து இந்தச் சட்டத்தின்படி செலுத்தத்தக்க தொகைக்கு மிகையாக விளக்குக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளவிடத்து, அத்தகைய மிகையான செலுத்தத்தைத் திருப்பிப் பெறுவதற்கான கோரிக்கை எதுவும் ஒவ்வொரு செலுத்தத்தின் தேதியிலிருந்தும் ஆறு மாதங்களுக்குள் செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி, அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

மிகையான செலுத்தங்களைத் திருப்பித் தருதல்.

கட்டணங்கள்.

[19 (அ) (1) கப்பல்களுக்கு, அவற்றின் தந்தியில்லாப்போக்குக் கணிப்பானின் மதிப்பாராய்வதற்கும் கலங்களுக்குப் பிற பணிகளைச் செய்வதற்கும், மைய அரசாங்கம் இந்தச் சட்டத்தின்படிச் செய்யப்பட்ட விதிகளில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வீதங்களில் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.]

கணக்குகள்

கணக்குகள்
முதலானவை.

20. (1) மைய அரசாங்கம் இந்தச் சட்டத்தின்படியான விளக்குக்கட்டணங்கள் செலவுகள், செலவுத்தொகைகள் மற்றும் பணத்தண்டங்கள் என்னும் முறையில் பெறப்பட்ட தொகைகள் அனைத்திற்கும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காகச் செய்யநேர்ந்த செலவினங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரு தனிக்கணக்கு வைத்துவரப்படுமாறு செய்தல்வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய கணக்கு, ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவுக்குப் பின்பும், எவ்வளவு விரைவில் இயலுமோ அவ்வளவு விரைவில், மைய அறிவுரைக் குழுவின் முன் வைக்கப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

(2) மைய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவுக்கு முன்பும், மைய அறிவுரைக் குழுவின் முன்னர், வரவிருக்கிற ஆண்டின்போது இந்தச் சட்டத்தின்படியான மதிப்பிடப்பட்ட வரவுகள் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கான செலவினங்கள் பற்றிய விவரவுரை ஒன்று வைக்கப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

விதிகள்

விதிகளைச்
செய்ய
அதிகாரம்.

21. (1) மைய அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களைச் செலுத்தப்படுத்துவதற்காக, அதற்கு இணக்கமாக உள்ள விதிகளை, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகச் செய்யலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எவற்றுக்கும் வகைசெய்யலாம், அவையாவன:—

(அ) கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கக் கப்பல்களின் இயக்குநர் தலைவரின் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கங்கள் மற்றும் கலங்கரைவிளக்கக் கப்பல்களின் இயக்குநர்களின் மற்றும் துணை இயக்குநர் தலைவர்களின் அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட அறிவுரைக் குழுக்களின் நடைமுறை மற்றும் அலுவல் நடப்புமுறை;

(ஆஆ) பிரிவு 8 (அ) வின் உட்பிரிவு (5) இன்படி எந்த முறையில் விளக்கு அகற்றப்படலாகுமோ மற்றும் கட்டடம், கட்டுமானம் அல்லது மரத்தின் உயரம் குறைக்கப்படலாகுமோ அந்த முறை;

(இ) அறிவுரைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுக்குச் செலுத்தத்தக்க பயண மற்றும் பிழைப்பூதியப் படித்தொகையின் வீதம்;

(இஇ) கப்பல்களுக்கு, அவற்றின் தந்தியில்லாப் போக்குக்கணிப்பானின் மதிப்பாராய்வதற்கும், கலங்களுக்குப் பிற பணிகளைச் செய்வதற்குமான உதவிக்கு வகைசெய்வதற்கான கட்டணங்களின் வீதங்கள்;

(ஈ) எந்தக் கால அளவினைப் பொறுத்து மற்றும் எந்தப் படிவத்தில் பிரிவு 20 இன் உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்ட தனிப்பட்ட கணக்கு வைத்து வரப்படவேண்டுமோ அந்தக் காலஅளவு மற்றும் அந்தப்படிவம், மேலும் எந்தப் படிவங்களில் அந்தக் கணக்கு மற்றும் அந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (2) இல் சுட்டப்பட்ட விவரவுரை முறையே மைய அறிவுரைக் குழுவிடம் முன்னிடப்பட வேண்டுமோ அந்தப் படிவங்கள்;

3) இந்தப் பிரிவின்படி மைய அரசாங்கத்தால் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு விதியும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு மொத்த காலஅளவுக்கு, ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல்வேண்டும்.

நீக்கறவுகள்

நீக்கறவு 1/1938

22. [நீக்கறவு செய்தல் சட்டம், 1938 (1/1938) இன் பிரிவு 2 மற்றும் இணைப்புப்பட்டியலின் மூலம் நீக்கறவுசெய்யப்பட்டது.]

இணைப்புப்பட்டியல்

[நீக்கறவு செய்தல் சட்டம், 1938 இன் (1/1938) பிரிவு 2 மற்றும் இணைப்புப்பட்டியலின் மூலம் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது.]